

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (□□처 □□□□부 △△△△국립공원사무소)	처분 요구일자	2019.05.13.	회신기일	2019.06.12.

□□처 □□□□부, △△△△국립공원사무소
(신분상 주의, 행정상 통보)

제 목 실시설계 용역 손해배상공제비 계상 부적정
관 계 기 관 □□처 □□□□부, △△△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2018년 실시설계 현황

설 계 명	사업비	설계금액	손해배상공제비 적용 여부	산출 공제료	자기 부담금	적용 공제료
2018년 ▣▣진입도로 정비공사 실시설계	500,000	25,698	X	X	X	X
2018년 훼손탐방로 정비공사 실시설계	300,000	13,000	X	X	X	X
2018년 공중화장실 정비공사 실시설계	400,000	20,132	X	X	X	X

○ 「건설기술진흥법」 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증) 제1항 및 제2항에 의거 건설기술용역업자는 건설기술용역 계약을 이행할 때 고의 또는 과실로 해당 건설기술용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우에는 그 손해를 배상하여야 하고, 배상을 담보하기 위하여 대통령령으로 정하는 건설기술용역업자는 보험 또는 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설기술용역 비용에 계상(計上)하여야 하며, 동법 시행령 제50조 제3항에 의거 보험 또는 공제에 가입한 건설기술용역업자는 실시설계의 경우 해당 실시설계 용역을 완료하기 전까지 보험증서 또는 공제증서를 발주청에 제출하여야 함

- △△△△국립공원사무소는 『2018년 ▣▣진입도로 정비공사 실시설계』 등 3건의 실시설계 용역을 시행하면서 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설기술용역 비용에 계상(計上)하여야 함에도 실시설계 용역비용에 계상하지 않았고, 또한, 건설기술용역업자로부터 보험 또는 공제에 가입토록 하고 해당 실시설계 용역을 완료하기 전까지 그 증서를 제출하도록 하여야 함에도 손해 보험 또는 공제 가입증서를 제출받지 아니한 사실이 있음.

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【□□처 □□□□부】

- 『2018년 ▣▣진입도로 정비공사』 등 3건의 실시설계 용역을 시행하면서 원가계산 시 손해보험 또는 공제가입 비용반영 여부 및 손해보험 또는 공제가입증서 제출여부 확인 등 계약업무 총괄 관리·감독을 소홀히 함

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
1	일반직 ○급	○○○	행정과장	◀◀국립공원사무소	주의	-

- ※ 일반직 ○급 ○○○은 2018년 계약업무를 총괄 감독하는 행정과장으로 근무하면서 계약업무에 대한 관리·감독을 소홀히 한 사실이 인정되어 관련사항 총 3건(③, ④, ⑬)* 을 병합하여 ⑬번에서 “신분상 주의” 처분요구

* ③ (하자담보 책임기간 산정 부적정) 하자담보책임기간을 준공검사를 완료한 날부터 산정하여야 함에도 2018년 △△△△ 주담방로 경관개선사업 건축공사’ 등 2건에 대하여 준공계가 접수된 날부터 기간을 산정하는 등 계약 업무를 총괄하는 행정과장으로서 관리·감독을 소홀히 함.

④ (산업안전보건관리비 집행 부적정) 2018년 △△△△ 훼손탐방로 목재계단 정비공사’의 경우 계약금액이 15,110천원으로 총 공사금액이 4천만원 미만 공사로 산업안전보건관리비 계상 대상이 아님에도 산업안전보건관리비 365,909원을 계상하는 등 계약 업무를 총괄하는 행정과장으로서 관리·감독을 소홀히 함.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련